

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO INTEGRAL, TÉCNICO Y SOCIAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR EL ING. URBANO DIAZ DE LEÓN BARROSO, EN LO SUCESIVO “LA CEA”, POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C., REPRESENTADO POR EL DR. JOSE LUIS MORAN LOPEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, EN ADELANTE “EL IPICYT” Y EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., REPRESENTADO POR EL PROFESOR TOMÁS JAVIER CALVILLO UNNA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE “EL COLSAN”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTUDIO INTEGRAL, TÉCNICO Y SOCIAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR EL ING. URBANO DIAZ DE LEÓN BARROSO, EN LO SUCESIVO "LA CEA", POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C., REPRESENTADO POR EL DR. JOSÉ LUIS MORÁN LÓPEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, EN ADELANTE "EL IPICYT" Y EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., REPRESENTADO POR EL PROFESOR TOMÁS JAVIER CALVILLO UNNA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE "EL COLSAN".

DECLARACIONES:

"LA CEA" declara, a través de su Director General que:

Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto por los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el estado y Municipios de San Luis Potosí, creada mediante Decreto 257 de fecha 29 de diciembre de 2001, e instalada formalmente el 11 de enero de 2002. _____

I.2.- Su representante acredita su personalidad con copia certificada por el Notario Público número 11 con ejercicio en esta ciudad, Lic. Bernardo González Courtade, de la protocolización del acta de instalación de la Comisión Estatal del Agua y del Acuerdo de su Junta de Gobierno, de Fecha 11 de enero de 2002, en cuyo acto se le designó como Director General de dicha entidad.

I.3.- En los términos de los dispuesto por los artículos 65 Fracciones II, III, XI, XVII y 70 Fracciones I, II primer párrafo, XI, XIV, XX último párrafo de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado de San Luis Potosí, cuenta con facultades necesarias para la celebración de este convenio. _____

I.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle de Mariano Otero número 905 del Barrio de Tequisquiapam de esta Ciudad, mismo que señala para los fines y efectos legales de este convenio. _____

"EL IPICYT" declara, a través de su Director General:

II.1. Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada a empresa de participación estatal mayoritaria, dependiente de _____

la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

II.2.

Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana con fines académicos y no lucrativos, personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos mediante escritura pública número 1663, tomo 81, del protocolo del Licenciado Leopoldo de la Garza Marroquín, Notario Público Número 33 en el Primer Distrito Judicial de San Luis Potosí, S.L.P., fechada el 24 de noviembre del año 2000. Que sus Estatutos han sido sustituidos de conformidad con el Artículo Segundo Transitorio del nuevo Instrumento de creación de fecha 29 de enero de 2004, pasado ante la fe del Lic. Miguel Ángel Martínez Navarro, Notario Público Número Catorce con ejercicio en esta ciudad capital, bajo la escritura número 43046, del Tomo 1150, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el número 34151 a fojas 267 del tomo 486.

II.3.

Que ha establecido entre sus objetivos:

1. Realizar y promover la investigación científica y tecnológica y sus aplicaciones en las áreas de ciencias exactas y naturales.
2. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica regional y nacional, dentro de un marco de la más amplia libertad académica en sus actividades de docencia, información y divulgación, conforme a los principios de libertad de cátedra, de investigación científica y de expresión. Objetivo que se expresa entre otros, en el Artículo Sexto de su Acta Constitutiva.
3. Brindar apoyo a la industria y a los sectores público y social mediante servicios, asesoría, consultorías y la generación de desarrollos tecnológicos.
4. Ampliar la colaboración científica y tecnológica con instituciones afines, tanto de la región como otras nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de investigación y divulgación, así como para formar recursos humanos especializados en tareas de investigación y docencia de alto nivel.

II.4.

Que la representación legal de "EL IPICYT" recae en su Director General, C. Dr. José Luis Morán López, según lo dispuesto en el artículo Trigésimo Sexto, Fracción II de su Instrumento de Creación.

II.5.

Que dentro de sus divisiones de investigación académica se encuentran las Divisiones de Geología Económica e Ingeniería Ambiental y Manejo de Recursos Naturales, los cuales cuentan con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del presente convenio.

II.6. Que para los efectos legales de este instrumento señala como domicilio el ubicado en el Camino a la Presa de San José 2055, Lomas 4ª. Sección, 78216, San Luis Potosí, S.L.P.

III. **"EL COLSAN"** declara, a través de su Presidente:

III.1. Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios..

III.2. Que es un Centro Público de Investigación coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los términos que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

III.3. Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con fines académicos y no lucrativos, constituida el 22 de enero de 1997 según consta en el acta número dos, del tomo bicentésimo octavo, del Protocolo de la Notaría Pública número seis de la Ciudad de San Luis Potosí, a cargo de la Lic. María Eugenia González Vega. Que su escritura constitutiva está inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad con el número 25787, a fojas 280, del tomo 307 de Sociedades, Poderes y Comercios con fecha 26 de febrero de 1997.

III.4. Que su objeto social, de acuerdo con sus estatutos vigentes, establece que **"EL COLSAN"** tiene por objeto establecer y desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos y programas de docencia para la formación de profesionales de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades; promover la divulgación de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la colaboración científica y académica con instituciones afines; y con ello contribuir al desarrollo de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura científica nacional y regional.

III.5. Que su representante legal es el Lic. Tomás Javier Calvillo Unna, que con el carácter de Presidente cuenta con facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, con fundamento en lo que señala el artículo 36 de los estatutos vigentes, así como con la escritura pública número tres, de fecha 30 de abril de 2002, otorgada ante la fe de la Lic. Maria Eugenia González Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la Ciudad de San Luis Potosí, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 36 449 a fojas 117 del tomo 523 del 17 de junio de 2002.

III.6. Que tiene su domicilio en la Calle Parque de Macul número 155, en el Fraccionamiento Colinas del Parque, Código Postal 78299, en la Ciudad Potosí, S.L.P.

IV. DECLARAN LAS PARTES:

- IV.1** Que por convenir a sus intereses han acordado celebrar el presente convenio de colaboración con la finalidad de conjuntar acciones para apoyar, asesorar y participar en investigaciones en materia de gestión integral del agua en el estado de San Luis Potosí
- IV.2** Que los suscriptores tienen plenamente acreditada su personalidad y capacidad para firmar este convenio y que no existe error, dolo, lesión, presión, mala fe, vicio, o cualquiera otra circunstancia que llegue a afectar o invalidar su vigencia.

CLÁUSULAS

OBJETO

PRIMERA. “LA CEA”, “EL IPICYT” y “EL COLSAN” convienen en apoyar y asesorar las actividades encaminadas a consolidar y/o reforzar la gestión integral de las aguas superficiales y subterráneas del Estado de San Luis Potosí, mediante acciones preventivas y de investigación orientadas a favorecer, en beneficio de la población y el ambiente, el mejoramiento de las prácticas de aprovechamiento del agua con un criterio de sustentabilidad y participación social en la gestión del líquido.

ALCANCES

SEGUNDA. Para la ejecución del objeto del presente convenio las partes convienen en llevar a cabo las siguientes acciones:

- a) Intercambiar toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades de colaboración requeridas para cumplir con los objetivos establecidos en el presente convenio.
- b) Realizar programas y proyectos de investigación conjuntos en diversas materias tales como la evaluación de la gestión del agua en el estado, la investigación sobre el perfil de los actores sociales involucrados, la hidrogeología y geofísica aplicada a la prospección de aguas subterráneas, el tratamiento de efluentes y manejo de lodos residuales, la adecuación del marco jurídico conceniente a la gestión del agua, la capacitación para la gestión integral del agua, el análisis de las cadenas de toma de decisiones y el impacto de la gestión del agua en la vida social del estado de San Luis Potosí y otras que afecten la gestión integral del agua

- c) Apoyar y asesorar en las materias arriba señaladas a la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí.
- d) Organizar eventos académicos, tales como congresos, foros, coloquios, talleres, diplomados y todos aquellos programas útiles para los fines del presente convenio.
- e) Promover y desarrollar con organismos de usuarios (COTAS, organismos operadores de agua potable, regantes y otros), actividades conjuntas de capacitación y asesoría para el mejoramiento de la gestión del agua en el estado de San Luis Potosí.
- f) Realizar las demás acciones que las instituciones consideren necesarias para el mejor logro de los objetivos de este Instrumento.

De igual manera, las partes convienen en celebrar acuerdos específicos de trabajo, mismos que describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, determinando con exactitud los objetivos y metas a lograr, los recursos comprometidos y las responsabilidades de cada una de las partes, los cuales serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración, excepto los relativos a la prestación de servicios, edición y coedición que serán denominados contratos. Los convenios específicos y contratos referidos en esta cláusula, serán denominados en este convenio, en lo sucesivo, como los "instrumentos derivados".

COMPROMISOS DE "EL IPICYT"

TERCERA. Para la realización del objeto de este convenio "EL IPICYT" se compromete a:

1. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de hidrogeología, geofísica aplicada a la prospección de agua subterránea y tratamiento de efluentes y manejo de lodos residuales, cuyos alcances serán determinados en el instrumento derivado que al efecto se lleve a cabo.
2. Proponer y ejecutar proyectos específicos de investigación en materia de hidrogeología, geofísica aplicada a la prospección de agua subterránea, tratamiento de efluentes y manejo de lodos residuales.

COMPROMISOS DE "EL COLSAN"

CUARTA. Para la realización del objeto de este convenio, "EL COLSAN" se compromete a:

1. Diseñar, ofrecer y coordinar programas de capacitación para tomadores de decisiones en la gestión del agua.

2. Diseñar y administrar una base de datos con información social, económica, técnica e histórica sobre la gestión del agua en San Luis Potosí.
3. Ofrecer asesoría a "LA CEA" en el campo social y cultural de la gestión del agua.

COMPROMISOS DE "LA CEA"

QUINTA. Para la ejecución del objeto de este convenio "LA CEA" se compromete a:

- 1.- Apoyar las acciones que de común acuerdo se convengan, proporcionando facilidades al personal designado por "EL IPICYT" para la atención de los proyectos conjuntos.
- 2.- Permitir el acceso a la información y material con que cuente "LA CEA" relacionada con el objeto del presente convenio y de los instrumentos derivados que en su momento acuerden las partes

OBLIGACIONES RECÍPROCAS DE LAS PARTES

SEXTA. Para la realización del objeto de este convenio las partes se obligan recíprocamente a:

1. Desarrollar y programar las actividades de investigación, desarrollo, servicios y asesoría en las áreas señaladas en la cláusula SEGUNDA.
2. Desarrollar y programar de común acuerdo actividades de asistencia técnica y capacitación en el Estado de San Luis Potosí, y
3. Buscar en forma conjunta o por separado, ante instituciones, dependencias gubernamentales y organismos internacionales, recursos adicionales para mejorar la calidad y capacidad de los servicios públicos en las materias objeto de este convenio.

SEGUIMIENTO

SÉPTIMA. Para el seguimiento del presente convenio ambas partes se comprometen a designar personal calificado, en igual número de integrantes por cada una de las partes, para conformar un **Comité de Seguimiento** y conjuntamente lleven a cabo las siguientes acciones:

1. Tomar las decisiones y hacer las propuestas pertinentes por consenso,
2. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas y proyectos anuales y multianuales que emanen del presente convenio.
3. Cada tres meses llevar a cabo reuniones de evaluación del trabajo conjunto.

4. Anualmente elaborar un informe del trabajo realizado en las investigaciones, asesorías y apoyos técnicos en las materias convenidas.

OCTAVA.- Fungirán como representantes institucionales e integrarán el Comité de Seguimiento:

Por "EL IPICYT": Dr. José Jorge Aranda Gómez
Dr. Elías Razo Flores

Por "LA CEA" Ing. Ramón Antonio Cabrero Ramírez
Lic. Amado Rubio Hernández

Por "EL COLSAN"
Dr. Francisco Peña
Mtro. Germán Santacruz

RELACIÓN LABORAL

NOVENA.- Las partes convienen que el personal involucrado en la realización del presente convenio se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán consideradas patrones solidarios o sustitutos

PROPIEDAD INTELECTUAL

DÉCIMA- Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorías (estudios, diagnósticos, artículos, folletos y otros), así como las coproducciones y su difusión, emanadas del objeto del presente convenio se realizarán de común acuerdo.

Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente convenio en sus respectivas tareas. "LA CEA" reconoce que por su calidad de centros públicos de investigación, "EL IPICYT" y "EL COLSAN" tienen la obligación ética y legal de aportar sus conocimientos al conjunto de la sociedad.

DERECHOS DE AUTOR

DÉCIMA PRIMERA. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objetivo de publicación, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. Si los trabajos se realizaran por personal de todas las partes, la titularidad les corresponderá por igual.

CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMA SEGUNDA. Siempre en cumplimiento de las leyes respectivas vigentes, "LA CEA" podrá indicar la condición de confidencial de alguna información que proporcione a "EL IPICYT" y "EL COLSAN" y estos se comprometen a utilizarla con ese carácter.

RESPONSABILIDAD CIVIL

DÉCIMA TERCERA. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas.

VIGENCIA

DECIMA CUARTA. Este convenio empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia indefinida.

TERMINACION ANTICIPADA

DÉCIMA QUINTA. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este convenio en cualquier momento mediante aviso por escrito a la contraparte con 6 (seis) meses de anticipación; en tal caso ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

OBLIGATORIEDAD

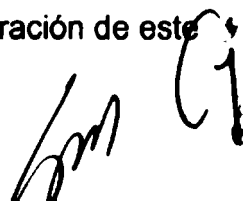
DÉCIMA SEXTA. Las partes acuerdan que el presente convenio es de cumplimiento obligatorio para las tres firmantes

MODIFICACIONES

DÉCIMA SÉPTIMA. Este convenio podrá ser ampliado, modificado o adicionado por voluntad de las partes mediante un acuerdo escrito, previa solicitud que debe presentar con un plazo de 30 días la parte interesada a las contrapartes; dichas ampliaciones, modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

NULIDAD

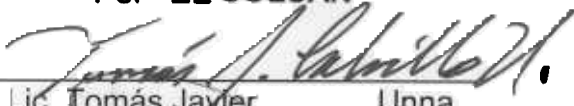
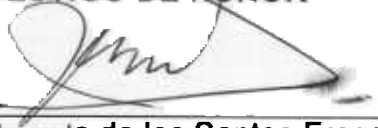
DÉCIMA OCTAVA. Las partes convienen que la falsedad en alguna declaración de este documento será causal de nulidad.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS

DÉCIMA NOVENA. Las partes acuerdan que el presente convenio es producto de la buena fe, sin vicio alguno, error, dolo, omisión, violencia o lesión, en razón de lo cual, los conflictos que llegaren a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán de común acuerdo, dictando resoluciones de carácter inapelable; pero si no llegan a un acuerdo, las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., renunciando en este momento a la que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal lo firmaron al margen y al calce por triplicado en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los 08 días del mes de julio de 2004.

Por "EI IPICYT"  Dr. José Luis Morán López Director General del IPICYT	Por "LA CEA"  Ing. Urbano Díaz de León Barroso Director de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí
Por "EL COLSAN"  Lic. Tomás Javier Unna Presidente del COLSAN	
TESTIGO DE HONOR  C.P. Marceló de los Santos Fraga Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí	

